

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1131/2554

บริษัทตรีเอฟ คอนซูเมอร์ คอนเซ็ป
อิงค์ จำกัด

โจทก์

บริษัทเมก้าไลท์ จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 66, มาตรา 76, มาตรา 77

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45

ป.วิ.พ. มาตรา 225

จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มี
อำนาจระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2548 โจทก์สั่งซื้อสินค้าเป็นกล่องใส่
ซีดีทำด้วยดีบุก จำนวน 5,000,000 ใบราคา 1,470,432 ดอลลาร์สหรัฐ และของเล่น
เป็นรถไฟฟ้าทำด้วยไม้ระบบโซนิค จำนวน 5,501,500 ชิ้น ราคา 1,603,429
ดอลลาร์สหรัฐ จากจำเลยที่ 1 โดยโจทก์ชำระเงินมัดจำร้อยละ 20 ของราคาสินค้าใน
แต่ละประเภทให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร แต่
จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ส่งมอบสินค้าทั้งสองประเภทและไม่คืนเงินมัดจำ จึงเป็นการ
ผิดสัญญาต้องคืนเงินและชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 นั้น แม้ในการ
ติดต่อซื้อขายสินค้ากับโจทก์ โจทก์ติดต่อผ่านจำเลยที่ 2 โดยการส่งไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่ได้อ้างถึงจำเลยที่ 1 แต่ข้อความดังกล่าวจำเลย
ที่ 2 เขียนเพื่อแจ้งรายละเอียดของวันเวลาตามแผนงานการผลิตกล่องใส่ซีดีตั้งแต่
วันเริ่มออกแบบจนถึงวันที่จัดส่งสินค้าเสร็จสิ้น และแจ้งราคาเครื่องมือสำหรับผลิต

กล่องใส่ซีดีและรถไฟไม้ให้โจทก์ทราบ รวมถึงการนัดหมายเชื่อเชิญให้โจทก์มาเยี่ยม
ชมโรงงาน ซึ่งล้วนเกี่ยวพันกับสินค้าที่โจทก์สั่งซื้อจากจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น ไม่ปรากฏ
ข้อความตอนใดที่แสดงว่าจำเลยที่ 2 กระทำไปในฐานะส่วนตัว อีกทั้งหลักฐานการ
โอนเงินก็เป็นข้อบ่งชี้ของจำเลยที่ 1 เป็นผู้รับเงินแต่ผู้เดียว มิใช่จำเลยที่ 2 ประกอบ
กับการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 นิติบุคคลย่อมจะต้องกระทำโดยผ่านจำเลยที่ 2 ที่
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน พยานหลักฐานของโจทก์จึงฟังไม่ได้ว่า
จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายสินค้าที่พิพาทกับโจทก์ในฐานะส่วนตัว จำเลยที่ 2 จึงไม่
ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ส่วนที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบเพราะกระทำ
ละเมิดแอบอ้างชื่อจำเลยที่ 1 หลอกลวงโจทก์ นั้น ปรากฏว่าโจทก์บรรยายฟ้องขอให้
จำเลยทั้งสองรับผิดชอบตามมูลหนี้สัญญาซื้อขาย โดยไม่ได้บรรยายว่าจำเลยที่ 2 กระทำ
ละเมิด ข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นข้อที่ไม่ได้วกกันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินฯ มาตรา 45 ประกอบ ป.วิ.พ.มาตรา 225
วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
972,007.42 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศพิพากษาให้จำเลยที่ 1
ชำระเงินจำนวน 610,400.86 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ของต้นเงินจำนวน 289,715.06 ดอลลาร์สหรัฐ นับแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2548 และ
ของต้นเงินจำนวน 320,685.80 ดอลลาร์สหรัฐ นับแต่วันที่ 6 กันยายน 2548

เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกินจำนวน 29,289 ดอลลาร์สหรัฐ และจำนวน 30,245.50 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับตามคำฟ้อง ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 30,000 บาท ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นนี้ฟังได้ว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2548 โจทก์สั่งซื้อสินค้าเป็นกล่องใส่ซีดีทำด้วยดีบุก จำนวน 5,000,000 ใบ ราคา 1,470,432 ดอลลาร์สหรัฐ และของเล่นเป็นรถไฟทำด้วยไม้ระบบโซนิค จำนวน 5,501,500 ชิ้น ราคา 1,603,429 ดอลลาร์สหรัฐ จากจำเลยที่ 1 โดยโจทก์ชำระเงินมัดจำร้อยละ 20 ของราคาสินค้าในแต่ละประเภทให้แก่จำเลยที่ 1 แล้วด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามสำเนาใบโอนเงิน แต่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาไม่ส่งมอบสินค้าทั้งสองประเภทและไม่คืนเงินมัดจำให้แก่โจทก์ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ประการแรกว่า จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วยหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 2 ติดต่อซื้อขายสินค้ากับโจทก์ในฐานะส่วนตัว และยังเป็นการกระทำละเมิดโดยแอบอ้างชื่อจำเลยที่ 1 หลอกลวงให้โจทก์โอนเงินให้ นั้น เห็นว่า แม้โจทก์จะนำสืบอ้างว่าการติดต่อซื้อขายสินค้าทั้งหมดกระทำผ่านจำเลยที่ 2 และนายธวัช ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความตอบคำถามของทนายจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 เคยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงโจทก์ โดยข้อความดังกล่าวไม่ได้อ้างถึงชื่อจำเลยที่ 1 ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาข้อความดังกล่าวแล้วกลับพบว่า จำเลยที่ 2 เขียนข้อความ

ดังกล่าวขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดของวันเวลาตามแผนงานการผลิตกล่องใส่ซีดี ตั้งแต่
วันเริ่มออกแบบสินค้าไปจนถึงวันที่จัดส่งสินค้านี้ดังกล่าวเสร็จสิ้น และแจ้งราคาค่า
เครื่องมือสำหรับผลิตกล่องใส่ซีดีและรถไฟฟ้าไม่ให้โจทก์ทราบ รวมถึงการนัดหมายเชื้อ
เชิญโจทก์ให้มาเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตสินค้านี้ดังกล่าว ซึ่งข้อความเหล่านี้ล้วนเกี่ยวพัน
กับสินค้าที่โจทก์สั่งซื้อจากจำเลยที่ 1 ทั้งสิ้น โดยเฉพาะการเชิญให้โจทก์มาเยี่ยมชม
ชมโรงงานผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทย ก็ยังระบุว่าจำเลยที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักเอง ไม่ปรากฏข้อความตอนใดที่แสดงว่าจำเลยที่ 2
กระทำไปในฐานะส่วนตัวดังที่พยานโจทก์เบิกความ ส่วนจำเลยที่ 2 มีนายกมล
ทนายจำเลยเบิกความเป็นพยานว่า ในการซื้อขายสินค้านี้ดังกล่าวมีการออกไปกำกับ
สินค้า (Invoice) ให้แก่โจทก์ โดยระบุผู้ออกคือจำเลยที่ 1 และเงินมัดจำที่โจทก์โอน
ผ่านธนาคารมาก็ก็เป็นการโอนเข้าบัญชีของจำเลยที่ 1 ตามสำเนาใบโอนเงิน ซึ่ง
ตามหลักฐานการโอนเงินมัดจำผ่านธนาคารของโจทก์ดังกล่าวปรากฏชื่อจำเลยที่ 1
เป็นผู้รับเงินแต่เพียงผู้เดียว ทั้งเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงินที่ปรากฏในใบโอน
เงินดังกล่าว คือ บัญชีเลขที่ 0/550129/019 ก็ตรงกับสำเนาบัญชีเงินฝากกระแสราย
วัน ที่มีชื่อจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของบัญชี มิใช่จำเลยที่ 2 ประกอบกับการแสดงเจตนา
ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล ย่อมจะต้องกระทำโดยผ่านจำเลยที่ 2 ที่เป็น
กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน พยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 จึงมีน้ำหนักดีกว่า
พยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขาย
สินค้าที่พิพาทกับโจทก์ในฐานะส่วนตัว ส่วนที่โจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบ
เพราะกระทำละเมิดแอบอ้างชื่อจำเลยที่ 1 หลอกลวงโจทก์นั้น คำฟ้องของโจทก์ขอ
บังคับให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบมูลหนี้สัญญาซื้อขาย โจทก์ไม่ได้บรรยายให้เห็นว่า
จำเลยที่ 2 กระทำละเมิดต่อโจทก์อันเป็นนิติเหตุด้วยแต่อย่างใด ดังนี้ แม้ในชั้น
พิจารณาโจทก์จะนำสืบว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นการละเมิดต่อสิทธิของ
โจทก์ ขอนำสืบของโจทก์ที่ว่านั่นก็เป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น ถือเป็นข้อที่ไม่ได้

ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา
45 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง แม้
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วน
นี้มาด้วย ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็ไม่รับ
วินิจฉัยให้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เพียงว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาซื้อขายสินค้าพิพาท
กับโจทก์ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการ
ค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ

(ธนสิทธิ์ นิลกำแหง-อร่าม เสนามนตรี-สมควร วิเชียรวรรณ)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายตุล เมฆยงค์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค</u>	233/2551
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>

(1) ความรับผิดชอบของนิติบุคคลแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดาเป็นหลักการตาม
กฎหมายที่บุคคลซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทสามารถหลุดพ้นจากความรับ

ผิดได้อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นิติบุคคลอยู่ในสภาพล้มละลายหรือไม่มี
ความสามารถชำระหนี้ได้อย่างสิ้นเชิง และเป็นภาระในเชิงเศรษฐกิจและสังคมเกิด
ผลกระทบต่อระบบธุรกิจในภาพรวม (2) ทฤษฎีเจาะม่านนิติบุคคล (PIERCING
THE CORPORATE VEIL) จึงมีความสำคัญในการพิจารณาคดีของศาล และได้มี
การนำมาใช้ในการตัดสินคดีแล้วในต่างประเทศ โดยมีหลักการสำคัญด้วยการ
พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ว่าบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริษัทนั้น ได้ปฏิบัติต่อบริษัท
ในฐานะที่มีสภาพบุคคลแยกต่างหากในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นนั้น
มีสถานะทางกฎหมายเป็นอีกบุคคลหนึ่งแยกต่างหากจากตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นหากได้ความว่าบุคคลนั้น ได้ปฏิบัติต่อทรัพย์สินของบริษัทเช่น
เดียวกันหรือไม่แตกต่างจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของบุคคลนั่นเอง เช่น
กรรมสิทธิ์ในสถานที่ประกอบการที่มีชื่อกรรมการบริษัทและไม่เคยโอนเป็นชื่อของ
บริษัท หรือปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการกระทำที่ไม่คำนึงถึงสภาพความเป็นนิติบุคคล
(Disregard of Corporate Entity) อาทิเช่น การมีทุนไม่เพียงพอต่อการดำเนิน
กิจการ การละลายที่จะให้มีความสำคัญกับแบบพิธีของนิติบุคคล การไม่มีการจ่าย
เงินปันผล การมีหนี้สินล้นพ้นตัวในขณะที่เข้าทำธุรกรรม การยกย้ายเงินโดยกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การไม่จัดทำบัญชีบริษัท หรือการมีบริษัทเพียงเพื่อใช้ทำ
ธุรกรรมส่วนตัวเท่านั้น เป็นต้น เหล่านี้เป็นข้อแสดงให้เห็นว่าบุคคลต้องการจะใช้
ประโยชน์จากความเป็นบริษัทโดยไม่คำนึงถึงแบบพิธีของความเป็นบริษัทเสียเอง
ความเป็นบริษัทจึงไม่อาจนำมาใช้เพื่อปกป้องบุคคลนั้นจากความรับผิดชอบต่อความเสี
หายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ติดต่อกับธุรกรรมกับบริษัท ถือได้ว่าบุคคลนั้นไม่ได้ปฏิบัติต่อ
บริษัทในฐานะที่มีสภาพบุคคลแยกต่างหากจากบุคคล จึงไม่ควรจะมีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มกันจากความรับผิดเป็นส่วนตัว แต่ทั้งนี้ศาลต้องพิจารณาจากพฤติการณ์โดย
รวม (Totality of the Circumstances) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (3) ข้อ
เท็จจริงเหล่านี้ โจทก์มีหน้าที่นำเสนอให้เห็นพฤติการณ์ทั้งหลายโดยรวม แต่น่าเสียดาย

ที่โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นถึงพฤติการณ์ดังกล่าว แม้ในคดีนี้จะดูเหมือนว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการติดต่อทำสัญญาทั้งหมดกับโจทก์เอง และภายหลังที่โจทก์โอนเงินมัดจำให้จำเลยที่ 1 ไปแล้ว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ไปดำเนินการซื้อวัตถุดิบ กลับพบว่ามีเงินโอนจากบัญชีของจำเลยที่ 1 ไปเข้าอีกบัญชีของอีกบริษัทหนึ่งซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็ยังไม่เพียงพอสนับสนุนพฤติการณ์ตามแนวทฤษฎีเจาะม่านนิติบุคคลจำเลยที่ 2 จึงหลุดพ้นจากความรับผิดไปได้ อย่างไรก็ตามหลักการนี้เป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคมเพื่อต่อต้านการฉ้อฉลและการสนับสนุนความไม่เป็นธรรม (Fraud and Promote Injustice) อาจจะมีการนำหลักการนี้ไปใช้พิจารณาในคดีเรื่องอื่น ๆ ทำนองเดียวกันต่อไปในอนาคต